REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2350

Oggetto: RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL FONDO INCENTIVI SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DELLA QUOTA DELL'80% SPETTANTE AI DIPENDENTI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI IN CAPO ALLA DITTA MANPED - CIG 8844292CA2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
RICHIAMATI la norma ed il regolamento che si applicano specificatamente a questo procedimento, in ragione della data in cui è stata formalizzata l'adesione alla convenzione quadro regionale:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Servizio Tecnico n.1266/2026 (ID Provv. 1453) con la quale si è provveduto all'accertamento del fondo incentivi (quota dipendenti e quota Arpas) come da regolamento sopra richiamato per le attività svolte dai dipendenti incaricati in merito al Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari (competenza 2025) - lotto 2 Convenzione SARDEGNA CAT - CIG 8844292 CA2, aggiudicato alla Ditta Manped nel 2021;
VERIFICATO che l'importo complessivamente impegnato, pari ad € 3.170,44, è stato ripartito in maniera errata tra i tre capitoli di pertinenza del Servizio Risorse Umane, dai quali poi dovrà essere liquidato ai dipendenti, come riportato nell'Allegato 1;
DATO ATTO che per poter ripartire correttamente l'incentivo tra i dipendenti, è necessario rimodulare correttamente gli impegni, così come segue:

N. Doc.	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo attuale	Variazione	Importo finale
3260000786	SC02.1021	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	700001	2.394,72 €	11,97 €	2.406,69 €
3260000787	SC02.1060	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	600007	572,17 €	2,88 €	575,05 €
3260000788	SC02.1176	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	600007	203,55 €	- 14,85 €	188,70 €

VISTA la rimodulazione **in diminuzione** effettuata sul sistema contabile:

N. Doc.	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo attuale	Variazione	Importo finale
3260000788	SC02.1176	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	600007	203,55 €	- 14,85 €	188,70 €

DATO ATTO che è necessario rimodulare gli impegni **in aumento**, così come segue:

N. Doc.	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo attuale	Variazione	Importo finale
3260000786	SC02.1021	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	700001	2.394,72 €	11,97 €	2.406,69 €
3260000787	SC02.1060	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	600007	572,17 €	2,88 €	575,05 €

RITENUTO che l'impegno di spesa, diversamente dalla liquidazione, sia un adempimento non discrezionale che non incide sulla compatibilità della doppia funzione di RUP e Dirigente, che si verifica nel caso in questione dopo la cessazione dal servizio del precedente RUP;
Per le motivazioni esposte,

DETERMINA

1. **DI CONFERMARE** la rimodulazione **in diminuzione** dell'impegno assunto sul capitolo SC02.1176, così registrata:

N. Doc.	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo attuale	Variazione	Importo finale

3260000788	SC02.1176	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	600007	203,55 €	- 14,85 €	188,70 €

2. **DI RIMODULARE in aumento** gli impegni assunti sui capitoli SC02.1021 ed SC02.1060, così come segue:

N. Doc.	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo attuale	Variazione	Importo finale
3260000786	SC02.1021	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	700001	2.394,72 €	11,97 €	2.406,69 €
3260000787	SC02.1060	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	600007	572,17 €	2,88 €	575,05 €

3. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000786	001	07/09/2026	SC02.1021	00.01.01.00	11,97	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	DIPENDENTI DIVERSI	ADEGUAMENTO ONERI IRAP
3260000787	001	07/09/2026	SC02.1060	00.01.01.00	2,88	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADEGUAMENTO ONERI IRAP

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1021	SC02.1060	TOTALE
2026	11,97	2,88	14,85
TOTALE	11,97	2,88	14,85

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA

Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
26/10/2026 12:01:09